공 정 거 래 위 원 회

제 3 소 회 의

의 결 제2022 - 155 호 2022. 6. 16.

사 건 번 호 2020전사1540

사 건 명 한빛아파트 아스팔트슁글 지붕교체 공사 입찰 관련 3개 사업자의 부당한 공동행위에 대한 건

피 심 인 1. 금보 주식회사
대전시 서구 유등로 25
대표이사 ○○○

2. 주식회사 삼건
대전 동구 동서대로 1531
대표이사 ○○○
대리인 법무법인 대세
변호사 박천사, 서석우

3. 주식회사 아트텍
대전 서구 용소로46번길 39, 1층
대표이사 ○○○

심 의 종 결 일 2022. 5. 13.

주 문

1. 피심인 금보 주식회사, 주식회사 삼건, 주식회사 아트텍은 아파트 하자유지보수공사 입찰에 참가하면서 사전에 낙찰예정자, 들러리사, 투찰가격 등을 합의함으로써 부당하게 경쟁을 제한하는 행위를 다시 하여서는 아니된다.

2. 피심인들은 다음 각 호에 따라 과징금을 납부하여야 한다.

가. 과징금액

1) 금보 주식회사 : 9,000,000원

2) 주식회사 삼건 : 9,000,000원

3) 주식회사 아트텍 : 18,000,000원

나. 납부기한 : 과징금 납부고지서에 명시된 납부기한(60일) 이내

다. 납부장소 : 한국은행 국고수납대리점 또는 우체국

이 유

1. 기초사실

가. 피심인들의 지위 및 일반현황

1 피심인 금보 주식회사[1], 주식회사 삼건, 주식회사[2] 아트텍은 도장공사업, 미장・방수・조적공사업, 시설물유지관리업 등을 영위하는 사업자들로서 독점규제 및

1) 2022. 3. 16. 상호를 누리온건설 주식회사에서 금보 주식회사로 변경하였다.

2) 이하 피심인 각각의 회사 명칭을 기재함에 있어서 주식회사는 생략한다.

공정거래에 관한 법률[3] 제2조 제1호에서 규정하고 있는 사업자에 해당한다.

2 피심인들의 일반현황은 다음 <표 1> 기재와 같다.

<표 1> 피심인들의 일반현황

(해당년도 말 기준, 단위 : 백만 원, 명)

피심인	연도	자본금	매출액	영업이익	당기순이익	상시종업원	설립일
금보	2020						2004. 7. 5.
	2019						
	2018						
삼건	2020						1992. 9. 10.
	2019						
	2018						
아트텍	2020						2018. 6. 29.
	2019						
	2018						

* 자료출처 : 피심인들 제출자료

나. 시장구조 및 실태

1) 아파트 하자유지보수공사 개요

3 아파트 하자유지보수공사란 건축물의 균열 및 훼손 부위를 보강하고 콘크리트를 보호하는 마감재로 외부의 물, 공기 등을 차단함으로써 건축물의 노후화를 방지하여 건축물의 미관을 개선하기 위해 수행하는 공사이다.

4 아파트 등 건축물은 일정기간이 지나면 비, 바람, 자외선 등의 영향으로 콘크리트 탈락, 철근 부식, 외벽 균열로 인한 누수, 외벽 페인트의 탈색 등으로 인한 하자가 발생하게 된다. 특히 우리나라는 뜨거운 여름과 추운 겨울의 날씨차이로 인해 건축물의 수축·팽창률이 높아 콘크리트 균열이 많이 발생하고 이로 인한 철근 부식의 진행으로 콘크리트의 수명이 짧다.

3) 2020. 2. 11. 법률 제16998호로 개정되기 전에 것을 말하며, 이하 '법'이라 한다.

5 이로 인해 준공 이후 일정기간이 경과된 건축물은 수명 연장 및 미관 개선 등을 위해 균열보수 및 재도장공사, 방수공사, 기타 시설물유지관리를 위한 공사가 필요하게 된다.

2) 아파트 하자유지보수공사 관련 입찰제도

6 의무관리대상 공동주택[4]에서 입주자대표회의 또는 관리주체가 주택관리업자, 공사 및 용역 등 사업자를 선정하는 경우에는, 국토교통부 고시인「주택관리업자 및 사업자 선정지침」에 따라 원칙적으로 동 지침에서 규정하는 전자입찰시스템[5]을 이용한 전자입찰(경쟁입찰)을 하여야 한다.

7 아파트 하자유지보수공사를 위한 입찰은 제한경쟁입찰 방식이 가장 많이 사용되고 있으며, 낙찰자 선정방법은 입찰가격에 따라 낙찰자를 선정하는 최저가낙찰제를 주로 사용하며 필요에 따라 평가기준에 따라 낙찰자를 선정하는 적격심사제를 사용하기도 한다.

3) 아파트 하자유지보수공사 진행절차

8 아파트 하자유지보수공사는 장기수선충당금을 재원으로 이루어지며, 수선주기는 아파트의 규모 및 경과 연수, 입주민의 성향 및 장기수선충당금의 규모 등에 따라 달라진다. 공사는 일반적으로 아래 <표 2>와 같이 진행된다.

<표 2> 하자유지보수공사 진행 절차

입주자대표회의의결 (공사추진 여부 결정)	⇒	입주민 실태조사 및 의견 접수	⇒	공사범위, 사업자 선정 기준 결정	⇒	입찰 공고 (입찰예정일 14일 전까지 일간지, 입찰 전문 홈페이지 등에 공고)	⇒

4) 300세대 이상 또는 150세대 이상이고 승강기가 설치된 공동주택 등으로서, 해당 공동주택을 전문적으로 관리하는 자를 두고 자치 의결기구를 의무적으로 구성하여야 하는 등 일정한 의무가 부과되는 공동주택을 말한다.(공동주택관리법 제2조 제1항 제2호 참조)

5) 한국부동산원에서 운영하는 공동주택관리정보시스템(K-APT)과 케이비드(주)가 운영하는 KG2B가 가장 많이 이용되고 있다.

현장설명회 개최 (입찰예정일 5일전까지 개최)	⇒	입찰마감, 서류심사	⇒	낙찰자 선정 및 공사계약	⇒	공사착공 및 준공	⇒	공사대금 지급

4) 아파트 하자유지보수공사 시장현황

9 아파트 하자유지보수공사 중 가장 일반적으로 이루어지는 재도장 및 방수공사 등은 습식·방수공사업, 도장공사업 등의 전문건설업을 등록한 사업자가 주로 시공하는 바, 주로 노후화된 아파트의 유지보수를 위한 것으로 비교적 소규모 사업자가 참여하는 반면, 대단지 아파트 또는 아파트가 아닌 대형 건축물을 대상으로 하는 경우는 비교적 규모가 큰 사업자가 참여하는 경향이 있다.

10 2021. 2. 기준 습식·방수공사업 및 도장공사업 면허를 소지한 업체 수는 전국적으로 6,588개이고, 2019년 기준 이들 업체들의 기성실적은 7조 6,459억 원이다[6].

다. 아파트 하자유지보수공사 입찰의 특징

1) 입주자대표회(또는 관리주체)의 상당한 권한

11 아파트 하자유지보수공사에서 입주자대표회는 공사금액 및 입찰참가자격의 결정, 경우에 따라서는 낙찰자 결정에 있어 주관적 항목에 대한 평가권한, 공사 진행에 대한 관리·감독의 권한을 갖고 있다.

12 대부분의 아파트는 자본금, 시공능력평가액, 최근 공사실적 등을 입찰참가자격으로 정하여 자신이 원하는 일부사업자만 입찰에 참여할 수 있도록 하는 제한경쟁입찰을 실시한다. 이는 시공능력이나 신용도가 검증되지 않은 사업자들이 낙찰 받아 공사를 진행하다가 공사를 중단하거나 이후 하자보수가 제대로 이행되지 않을 경우

6) 출처: 대한전문건설협회 홈페이지 공개자료 참조

그 책임을 입주자대표회가 부담해야 하기 때문이다.

13 한편, 낙찰자 결정방식으로 적격심사제를 채택하면 신용평가 등급, 기술자 및 장비 보유, 업무 실적 등의 객관적 지표 이외에도 사업제안서에 대한 평가항목이 존재하여 입주자 대표들의 주관적 평가가 가능하며, 이 경우 입찰참여사업자 간 객관적 평가항목의 점수가 비슷할 경우에는 사업제안서 평가와 같은 주관적 평가항목이 낙찰자 선정에 결정적인 기준이 될 수도 있다.

14 또한, 입주자대표회는 입찰 후 공사 진행상황에 대한 점검 및 감독을 하면서 하자에 대한 보완요구 혹은 시방서에 나와 있지 않은 추가적인 공사를 요구하기도 하는데, 이 경우 아파트 하자유지보수공사 업자들은 현장설명회 등을 통해서 산출한 공사비용 외에 예상치 못한 추가 비용이 발생할 수 있다.

2) 입찰공고 전 영업활동의 존재

15 일반적인 최저가 낙찰제에서는 사전 영업활동이 반드시 필수적이라 할 수는 없지만, 제한경쟁입찰을 실시하는 아파트 하자유지보수공사 입찰에서 특정 아파트 공사를 낙찰 받으려 하는 사업자들은 사전에 아파트 입주자대표회와 원만한 관계를 형성하고 공사현장에 대한 정확한 정보를 확보함으로써 입찰진행과정에서 유리한 지위를 차지하기 위해 영업활동을 한다. 영업활동의 과정과 내용을 보면 다음과 같다.

16 ① 아파트 하자유지보수공사를 시행하고자 하는 입주자대표회는 공사절차 및 방법, 소요비용 등을 사전에 파악하기 위해 주변 아파트 단지의 하자유지보수공사를 시행한 사업자 또는 업계 상위사업자 등을 물색한 후 몇몇 사업자에 대해 공사비용 및 공사방법 등에 대한 정보를 요청하게 된다.

17 ② 이러한 과정에서 아파트 하자유지보수 공사업자는 아파트 입주자대표회 구성원 등 중요한 의사를 결정할 수 있는 사람들과 접촉하면서 자신이 해당 아파트 단지 하자유지보수공사에 적합한 사업자임을 알리고 시방서 작성 등 입주자대표회가

하기 어려운 업무를 적극적으로 도와주면서 자신에게 유리한 방향으로 입찰참가자격이 정해질 수 있도록 노력한다.

18 ③ 입주자대표회는 하자유지보수 공사업자들의 영업활동과정에서 얻게 된 정보를 기초로 자신이 생각하는 기준에 적합하다고 판단되는 몇몇 사업자들의 입찰참여가 가능하도록 입찰참가자격 요건을 정한다.

19 ④ 하자유지보수 공사업자들은 영업과정에서 공사현장에 대해 면밀히 검토하여 정확한 실행가(공사원가)를 산출하는 동시에 해당 입찰에서 입주자대표회가 산정한 입찰 예정가격을 파악하게 된다[7]. 따라서 선(先)영업자들은 공사예정가격을 어느 정도 파악하고 투찰가를 산정할 수 있으므로, 사전 영업활동은 곧 낙찰에 매우 유리한 위치를 선점하는 핵심적인 전략이다.

3) 아파트 하자유지보수공사 입찰의 담합유인 구조

20 영업선점사업자의 경우 이미 많은 시간과 노력을 들여 영업활동을 하였으므로 그 비용 등을 고려할 때 낙찰 받아야 할 필요성이 크다. 그러나 입찰참여사업자가 적을 경우 유찰될 수 있으므로 영업상 유리한 지위를 확보한 영업선점사업자는 입찰참가 의지가 약해진 다른 사업자들의 불참을 방지하여 유찰을 피하고자 한다. 또한, 최저가 낙찰제에서는 다른 경쟁사업자의 들러리 도움이 없이는 최저가 낙찰자가 되기 어렵기 때문에 다른 사업자의 협조를 구하고자 한다.

21 다른 경쟁사업자들은 현장설명회 등을 통하여 특정사업자가 영업상 유리한 지위를 확보한 것이 확인되더라도 들러리 요청을 수락하는 '전략적 선택'을 하는 경우가 있다. 왜냐하면, 자신이 영업하지 않은 아파트 단지의 낙찰을 영업선점사업자에게 양보하는 대신 추후 다른 입찰에서 자신에게 도움을 받은 사업자에게 들러리 협조를 기대할 수 있기 때문이다. 그래서 단순한 입찰참여포기가 아니라 영업선점사

7) 아파트 하자유지보수 공사 입찰은 낙찰하한선이 없는 최저가 입찰로 진행되며, 아파트 단지의 장기수선충당금의 예산 범위 내에서만 이루어진다. 따라서 아파트 단지의 장기수선충담금의 투입규모 및 예정가격은 해당 입찰에서 대략적인 낙찰가격을 파악할 수 있는 주요한 정보로 이를 인지하는 경우 입찰에서의 수주 가능성을 매우 높이게 된다.

업자와 협조적인 관계를 유지함으로써 당장의 이익이 아닌 다른 아파트 단지에서의 잠재적 이익을 보장받는 방식으로 입찰전략을 선택하는 것이다.

22 아파트측에서도 입찰참가사업자가 너무 많을 경우에는 관리하기가 어렵고, 너무 적을 경우에는 경쟁이 제대로 이루어지지 않은 것처럼 보일 염려가 있어 5~10개 정도의 사업자가 입찰에 참여하는 제한경쟁입찰을 선호한다.

23 따라서 아파트 하자유지보수공사 입찰에는 주로 자본금, 실적 등이 비슷한 사업자들이 참석하게 되며, 특정사업자의 해당 아파트에 대한 영업상 우위가 확인되면 쉽게 협조적인 관계가 조성되는 경향이 있다.

24 이렇게 아파트 대표자회의의 편의 및 영업선점사업자와 다른 경쟁사업자간에 이해관계 일치로 인해 아파트 하자유지보수공사 입찰에서는 경쟁사업자들도 쉽게 협조적인 관계로 전환될 수 있다.

2. 사실의 인정 및 위법성판단

가. 인정사실 및 근거

1) 이 사건 입찰 내용

25 한빛아파트 입주자대표회가 발주한 아스팔트싱글 지붕교체공사입찰의 내용은 아래 <표 3>과 같다. 한편, 이 사건 입찰에 참여한 각각의 피심인들 모두는 투찰당시 피엠씨 특허협약사로 선정되어 있었다.

<표 3> 이 사건 입찰내용

공사명	공고일	입찰 종류	낙찰 방법	주요 입찰참가조건	계약금액 (VAT 제외, 원)

한빛아파트 아스팔트슁글 지붕교체 공사	2019. 9. 10.	제한 경쟁	최저가 낙찰제	- 습식방수 또는 시설물유지보수공사 면허 - 자본금 5억 이상 - 압축강도 80N/㎠ 이상의 초속경, 향균, 방청기능의 보수용 미장몰탈 시공가능 업체 - 현장설명회 참가업체	778,000,000

* 출처 : 이 사건 입찰공고서

26 이 사건 입찰에서 최저가로 투찰한 아트텍이 낙찰자로 결정되었다. 세부적인 입찰결과는 아래 <표 4>와 같다.

<표 4> 이 사건 입찰 결과

입찰참가자 (6개)		투찰가격 (VAT 제외, 원)	낙찰/탈락	계약금액 (VAT 제외, 원)
1	금보	885,000,000	탈락	
2	삼건	837,200,000	탈락	
3	아트텍	778,000,000	낙찰(최저가)	778,000,000
4	대산공영	824,900,000	탈락	
5	로토텍다이아몬드건설	872,000,000	탈락	
6	조은건설공사	799,700,000	탈락	

2) 합의개요

27 이 사건 공동행위는 3개 피심인들이 사전에 낙찰예정자, 들러리 참여자 및 투찰가격을 합의하고 입찰에 참여한 것이며, 이를 정리하면 아래 <표 5> 및 <표 6>과 같다.

<표 5> 이 사건 공동행위 개요

발주자	최종입찰일	피심인수 (입찰참가자수)	낙찰자	들러리 사업자
한빛아파트 입주자대표회	2019. 9. 24.	3(6)	아트텍	금보, 삼건

<표 6> 피심인별 및 의사결정자 현황

연번	피심인	의사결정자(직급)	근무경력
1	금보		
2	삼건		
3	아트텍		

* 출처 : 각 피심인들 제출자료, 대표 및 임직원 진술조서

3) 합의배경

28 아트텍 대표이사 ○○○는 비교적 규모가 큰 한빛아파트건 공사를 시공할 경우 향후 다른 공사수주에 큰 도움이 될 것으로 예상하여 입찰참여를 결정하였다. 그러나 해당 건은 아트텍이 주로 시공하던 재도장·방수공사가 아닌 아스팔트슁글 지붕교체 공사로 아트텍의 자체적인 역량으로는 투찰견적서 작성 및 시공이 불가능한 공사였다. 이에 ○○○는 아스팔트슁글 공사업을 전문으로 하는 현장소장 ○○○를 섭외하여 투찰견적서 작성 및 낙찰 시 시공을 의뢰하였다[8].

29 현장소장 ○○○는 ○○○ 대표에게 아트텍 뿐만 아니라 금보, 삼건 및 대산공영, 로토텍다이아몬드건설, 조은건설공사가 한빛아파트 건 입찰참여를 위하여 대전지역 현장소장들에게 투찰견적서 작성을 의뢰하였다는 사실을 알려주었고, ○○○는 평소 친분이 있는 대전지역업체 금보 및 삼건에게 아트텍이 낙찰을 받을 수 있도록 부탁하기로 하였다[9].

4) 합의 및 실행

8) 아스팔트슁글공사 등 그 공사내용이 비교적 특수하거나 전문적인 경우 해당전문기술 및 장비를 보유한 현장소장에게 투찰견적서 작성 및 낙찰 시 시공을 의뢰하는 것이 업계의 관행이다. 따라서 이 사건 입찰에 참여한 6개 업체 모두 아스팔트슁글공사를 전문으로 하는 현장소장에게 투찰견적서 작성 및 낙찰 시 시공을 의뢰하였다. 한편, 이들 현장소장은 상시근로자가 아니며 공사 수주 시 개별 계약을 체결하여 해당 공사현장을 관리·감독하게 된다.

9) 입찰에 참여한 업체 중 타 지역 업체인 대산공영(서울소재), 로토텍다이아몬드건설(부산소재), 조은건설공사(고양소재)는 모두 아트텍이 투찰견적서 작성을 의뢰한 현장소장 ○○○에게 투찰견적서 작성을 의뢰하였다.

30 아트텍 ○○○는 금보 ○○○와 삼건 ○○○을 각각 금보 및 삼건 사무실 근처 커피숍에서 만나 한빛아파트 건에서 아트텍이 낙찰 받을 수 있도록 형식적으로 입찰에 참여해 줄 것을 요청하며 사전에 작성해 둔 금보 및 삼건의 투찰견적서를 전달하였고, 금보 및 삼건은 이를 수락하였다.

<표 7> 아트텍 ○○○ 진술조서(발췌) (심사보고서 소갑[10] 제7-16호증, 714쪽)

문) 그렇다면 현장설명회 이후 한빛아파트 건과 관련해서 따로 현장설명회에 참석한 업체들과 연락한 사실이 있습니까?
답) 네 있습니다. 누리온건설 ○○○ 대표이사, 삼건 ○○○ 전무랑 연락했습니다. 당시 ○○○ 소장에게서 누리온건설, 삼건, 대산공영, 로토텍다이아몬드건설, 조은건설공사가 대전에 있는 성글공사 업자들에게 연락하여 견적을 의뢰하였다고 들었습니다. (중략) 저는 그러한 이야기를 들은 뒤에 현장설명회에 참석한 업체 중 평소에 알고 지내던 누리온 ○○○ 대표와 삼건 ○○○ 전무에게 한빛아파트 입찰에서 아트텍이 낙찰을 좀 받을 수 있도록 부탁을 드리려고 전화를 드렸습니다. 나머지 3개 업체는 평소 친분이 없어 연락하지 않았습니다.
문) 당시 누리온건설 ○○○, 삼건 ○○○과 나눈 이야기에 대해서 설명해 주십시오.
답) (중략) 당시에 먼저 누리온 ○○○ 대표에게 연락하여 누리온 회사 근처 커피전문점에서 만나 이야기를 나눴습니다. 당시에 제가 ○○○에게 '이 건 입찰은 이윤이 좋지 않으니 아트텍 좀 도와달라', '아트텍 실적 좀 쌓게 도와 달라' 부탁했습니다. 그리고 나서 ○○○가 '누리온은 투찰할 생각이 없었는데, 부탁을 하니 알겠다.' 라고 말했습니다. 그리고 제가 작성해 온 한빛아파트 건에서 누리온의 투찰견적서 인쇄본을 ○○○에게 직접 전달했습니다. 삼건의 경우도 마찬가지입니다. 삼건 ○○○ 전무에게 연락하여 삼건 사무실 근처 커피전문점에서 만났습니다. 당시 ○○○ 전무에게도 한번 도와달라는 식으로 이야기 했고, 답변도 누리온과 비슷하게 했습니다. 삼건에서 한번 도와주겠다며 제 부탁을 수락하여 저는 작성해온 삼건의 투찰견적서를 ○○○에게 전달했습니다. (중략)

<표 8> 금보(누리온건설) ○○○ 진술조서(발췌) (소갑 제7-7호증, 630쪽)

문) 그렇다면 현장설명회 이후 한빛아파트 건과 관련해서 따로 현장설명회에 참석한 업체들과 연락한 사실이 있습니까?
답) 네, 있습니다. 현장설명회가 끝난 뒤 아트텍 ○○○ 대표에게 연락(휴대폰 전화)

10) 이하 '심사보고서 소갑 제00호증'을 '소갑 제00호증'이라고 한다.

이 왔습니다. ○○○ 대표는 한빛아파트 건과 관련해서 할 이야기가 있다고 만나자고 했습니다. 그래서 누리온 사무실(대전광역시 유성구 신성로 61번길, 38 1층) 옆 '투브릭스'라는 커피숍에서 만나기로 했습니다. 당시 커피숍에서 만나면서 ○○○ 대표가 한빛아파트 건과 관련해서 아트텍이 낙찰을 받게 되면 회사실적에 좋을 것 같다고 말하면서, 아트텍이 낙찰 받게 좀 도와달라고 했습니다. 저는 현장설명회를 다녀온 뒤 해당 입찰에 참여할 마음이 없었고, ○○○ 대표가 낙찰을 받도록 도와 달라 부탁을 하니 도와주겠다고 답했습니다. 그러면서 ○○○ 대표는 누리온의 투찰견적서를 제게 주었습니다.

<표 9> <u>삼건 ○○○ 진술조서(발췌) (소갑 제7-11호증, 666쪽)</u>

문) 진술인은 해당 입찰의 실제 투찰일 이전 다른 아파트하자유지보수공사 업체들과 사전에 낙찰예정자 및 투찰가격 등에 대하여 연락을 주고받은 사실이 있습니까?
답) 있습니다. 아트텍 ○○○ 대표이사에게 연락이 왔습니다. ○○○ 대표는 잠시 만나자고 했고 직접 삼건 사무실 근처 커피숍으로 찾아왔습니다. ○○○ 대표는 해당 입찰에 대해서 이윤이 어떠냐, 해당 입찰에 참여할 생각이 있냐고 물었습니다. 저는 해당 입찰은 삼건에서는 투찰 자체를 하지 않을 생각이라고 답했습니다. 그리고 해당 공사는 금액만 크지 이윤이 크지 않은 공사이고, 실적을 목적으로 하는 업체가 아니면 그다지 의미가 없다고 이야기를 주고받았습니다. 그리고 삼건은 투찰할 생각이 없다고 했습니다. 그러나 ○○○ 대표가 그렇게 되면 투찰하지 않는 업체가 많이 있을 것 같다고 말하면서, 유찰이 될 수 있다고 했습니다. 그래서 삼건에서 입찰에만 좀 참여해 달라고 부탁했습니다. 당시 삼건은 손해를 볼까봐 입찰에 참여하지 않으려고 했는데, 아트텍에서 그렇게 사정을 하니 입찰에 참여하기로 한 것입니다. ○○○는 당시에 삼건의 입찰참여를 부탁하면서 삼건의 투찰견적서를 작성해왔습니다. 저는 해당 인쇄본을 받아보고 이를 참고해서 투찰 했습니다. (중략)

31 아트텍의 부탁을 받은 금보, 삼건은 아트텍이 대신 작성한 투찰 견적서를 참고하여 아트텍보다 높은 금액으로 투찰하였다. 한편, ○○○는 ○○○에게 투찰견적서 작성을 의뢰한 대산공영, 로토텍다이아몬드건설 및 조은건설공사보다 저가로 투찰하기 위하여 ○○○에게 아트텍의 투찰금액보다 더 높게 작성한 3개 업체의 투찰견적서를 작성하여 전달하며 이를 ○○○가 직접 작성한 것처럼 꾸며 전달할 것을 부탁하였고, ○○○는 이를 그대로 실행하여 이들 3개 업체도 아트텍보다 더 높은 금액으로 투찰하게 되었다.

<표 10> 한빛아파트 건의 실제 투찰내역

* 출처 : 한국부동산원 공동주택관리시스템(K-APT)

<표 11> 아트텍 ○○○ 진술조서(발췌) (소갑 제7-16호증, 714쪽)

문) (현장조사 시 확보한 자료를 보여주며) 그러나 2019.9.25. 확보한 주식회사 아트텍(이하 '아트텍'이라 한다) ○○○ 대표가 사용하는 업무용 PC(SSD, HDD)자료에는 최종수정날짜가 2019.9.19.~20.로 기재된 아트텍, 누리온건설㈜, 대산공영㈜, 로토텍다이아몬드건설㈜, ㈜삼건, ㈜조은건설공사 6개 업체의 한빛아파트 건 투찰견적서가 있습니다. 또한 위 6개 업체는 이러한 자료를 기반으로 이 파일의 최종수정일(2019.9.19.~20.) 이후인 2019.9.23.~24.에 해당 입찰에서 실제 투찰하였습니다. 확인하여 보시고 이에 대하여 설명하여 주십시오. 답) 제가 누리온건설과 삼건에게 이 사건 입찰에서 아트텍을 좀 도와달라고 부탁한 것은 사실입니다. 그러나, 나머지 대산공영, 로토텍, 조은건설공사 같은 경우는 부탁하지 않았습니다. 해당 업체들과는 전혀 친분이 없습니다. 위 3개 업체는 대전지역 업체가 아닌 수도권, 부산 등을 소재로 하는 업체들입니다. 해당 파일이 제 컴퓨터에 있는 이유를 말씀드리면, 먼저 해당 입찰은 난공사이고, 견적서 산출이 어려운 생소한 공사였습니다. 때문에 업체들이 투찰견적서를 작성하기 위해서는 실제 공사를 진행해본 현장소장들에게 부탁하여 실행원가를 파악하여야 했습니다. (중략) 제가 견적을 의뢰한 ○○○ 소장이 누리온, 삼건, 대산공영, 로토텍, 조은건설공사가 입찰에 참여하기 위해 견적을 의뢰하였다고 알려주었습니다. (중략) 그래서 저는 해당 입찰에서 낙찰 받기 위해서는 기존 아트텍을 도와주기로 한 누리온과 삼건을 제외한 위 3개 업체보다 낮게 투찰하여야 한다고 생각했고, 위 3개 업체의 투찰견적서를 아트텍의 투찰가 보다 더 높게 작성하여 ○○○ 소장에게 전달하게 된 것입니다. 이후 ○○○ 소장이 제가 작성한 견적서대로 대산공영, 로토텍, 조은건설공사에게 전달하였고, 위 3개 업체는 제가 작성하여 전달한 투찰견적서 금액대로 투찰한 것으로 확인됩니다. (중략)

<표 12> 금보(누리온건설) ○○○ 진술조서(발췌) (소갑 제7-7호증, 630쪽)

문) 해당 입찰에서 투찰견적서 작성 과정에 대해서 설명하여 주십시오. 답) 아트텍이 준 견적서를 받아서 받은 금액 그대로 투찰견적서를 작성했습니다. (중략) 문) 누리온은 아트텍이 대신 작성해준 견적서의 투찰가 그대로 투찰하였습니까? 답) 네. 문) 누리온은 한빛아파트 건에 낙찰 받을 의사가 있었습니까? 답) 없었습니다.

<표 13> 삼건 ○○○ 진술조서(발췌) (소갑 제7-11호증, 666쪽)

문) 2019.9.25. 확보한 주식회사 아트텍 ○○○ 대표가 사용하는 업무용 PC(SSD, HDD)에는 삼건의 실제 투찰일(2019.9.24.) 이전에 작성된 삼건의 견적서(최종수정일: 2019.9.20.)가 있습니다. 이에 대해 설명하여 주십시오. 답) (중략) 해당 입찰에서 아트텍에서 투찰을 부탁해 왔고, 견적서를 대신 작성해 주었습니다. 삼건은 해당 견적서를 참고해서 투찰하게 된 것입니다. 문) 당시 아트텍 ○○○ 대표가 전달한 삼건의 투찰가는 837,000,000원인데 반해 삼건의 실제 투찰가는 837,200,000원 으로 200,000원의 차이가 있습니다. 확인해 보시고 설명하여 주십시오. 답) 해당 입찰은 아트텍을 도와주기로 한 건입니다. 그래서 아트텍이 알려준 금액보다 더 높아도 큰 상관이 없습니다. 도와주기로 한 금액대 이상으로만 투찰하면 됐기 때문에 제가 작성하면서 수정을 좀 했나봅니다. 큰 의미는 없습니다. 문) 삼건은 한빛아파트 건에 낙찰 받을 의사가 있었습니까? 답) 없었습니다.

<표 14> 아트텍 ○○○ 前현장소장 진술조서(발췌) (소갑 제8-5호증, 847쪽)

문) 아트텍을 제외한 다른 업체가 해당 입찰의 투찰일 전 진술인에게 견적서 작성 및 낙찰 시 시공을 의뢰한 사실이 있습니까? 답) 네, 있습니다. 대산공영, 로토텍, 조은건설공사가 제게 견적서 작성을 의뢰했습니다. (중략) 문) 해당내용을 아트텍 ○○○ 대표이사에게 이야기한 사실이 있습니까? 답) 네, 있습니다. (중략) 3개 업체에서 견적서 작성의뢰가 들어온 시점은 제가 아트

텍에게 견적서를 작성해 준 한참 뒤였습니다. 때문에 저는 아트텍 ○○○에게 위 3개 업체가 제게 견적서 작성을 의뢰하였다는 사실을 알릴 수밖에 없었습니다.

문) 당시 ○○○와 나눈 이야기에 대해서 자세히 설명하여 주십시오.
답) ○○○에게 해당 사실을 말씀드리니, ○○○는 해당 업체들에게 견적을 내주겠다고 이야기를 하라며, 아트텍 보다 높게 견적서를 작성해주자고 이야기 했습니다. 그러면서 ○○○는 제가 3개 업체의 투찰견적서를 작성한 것처럼 꾸며 전달하자고 이야기했습니다. 저는 아트텍과 공사도 여러 번 해보고 기존에 친분이 있었기 때문에 아트텍을 돕고자하는 마음에 해당 제안을 수락하였습니다. (중략)

문) 아트텍 ○○○가 작성한 견적서를 대산공영, 로토텍다이아몬드건설 및 조은건설 공사에 전달한 경위 등에 대해서 자세히 설명하여 주십시오.
답) ○○○는 3개 업체의 투찰견적서를 작성해 인쇄하여 제게 주었습니다. 저는 이를 견적을 의뢰한 업체 담당자들에게 그대로 전달했습니다. (중략)

<표 15> 대산공영 ○○○ 진술조서(발췌) (소갑 제8-1호증, 819쪽)

문) 한빛아파트 건에서 대산공영(주)(이하 '대산공영'이라 한다)의 입찰참여 및 투찰 과정에 대해서 자세히 설명하여 주십시오.
답) 이영재 이사가 현장설명회를 참석한 뒤 현장설명서, 시방서 등을 서울 본사로 보내왔습니다. 이를 검토하니 특정제품이 공사 품목으로 들어있었습니다. 그래서 이영재에게 해당 제품의 단가를 확인한 뒤 투찰견적서를 작성하라고 지시했습니다. 이영재는 당시 해당 제품이 국제쉉글의 제품이기 때문에 이곳에 전화를 해서 견적의뢰를 했고, 이후 국제쉉글로부터 현장소장을 소개받아 투찰견적서를 작성한 것으로 확인됩니다. (중략)

문) 진술인은 한빛아파트 건 투찰일 이전 해당 입찰의 낙찰사인 주식회사 아트텍과 연락한 사실이 있습니까?
답) 없습니다. 아트텍하고는 친분이 전혀 없습니다. (중략)

<표 16> 로토텍다이아몬드건설 ○○○ 진술조서(발췌) (소갑 제8-4호증, 841쪽)

문) 한빛아파트 건에서 로토텍다이아몬드건설(주)(이하 '로토텍'이라 한다)의 입찰참여 및 투찰 과정에 대해서 설명하여 주십시오.

답) (중략) ○○○에게 전화를 걸어 한빛아파트 건에 대해 설명을 하니, 해당 아파트에 대해서 전문적으로 아주 잘 알고 있었습니다. 그래서 ○○○에게 투찰견적서

작성을 의뢰하게 되었습니다. 이후, ○○○와 국제쉥글 인근에서 만나 로토텍의 투찰견적서를 전달 받았고, 해당 투찰견적서로 투찰하였습니다. (중략) 당시 ○○○가 작성한 투찰견적서를 제가 한번 확인을 한 뒤 그대로 투찰했습니다. (중략) 문) 진술인은 한빛아파트 건 투찰일 이전 해당 입찰의 낙찰사인 주식회사 아트텍과 연락한 사실이 있습니까? 답) 없습니다. (중략)

<표 17> <u>조은건설공사 ○○○ 진술조서(발췌) (소갑 제8-6호증, 854쪽)</u>

문) 한빛아파트 건에서 (주)조은건설공사(이하 '조은건설공사'이라 한다)의 입찰참여 및 투찰 과정에 대해서 자세히 설명하여 주십시오. 답) (중략) 이혁재 부장이 해당 현장소장과 전화 연락하여 투찰견적서 상 단가, 노임 등을 불러주는 대로 적었고, 그대로 투찰견적서를 만들어 제게 보고했습니다. 이후 조은건설은 해당 금액으로 최종 투찰했습니다. (중략) 문) 진술인은 한빛아파트 건 투찰일 이전 해당 입찰의 낙찰사인 주식회사 아트텍과 연락한 사실이 있습니까? 답) 그런 것은 없습니다.

32 금보와 삼건이 아트텍의 낙찰을 돕기 위해 들러리로 입찰에 참여한 결과 아트텍이 낙찰자로 선정되었고, 2019. 10. 2. 한빛아파트 입주자대표회와 아트텍은 778,000,000원(부가가치세 제외)에 아스팔트쉥글 지붕교체 공사 계약을 체결하였다.

<표 18> <u>당해 입찰의 계약서 일부 발췌(소갑 제1-1호증, 304쪽)</u>

33 이러한 사실은 한빛아파트 입찰 관련 자료(소갑 제1-1호증) 및 피심인들의 진술조서(소갑 제7-1호증 부터 7-25호증) 등을 통하여 인정된다.

나. 관련 법령 및 법리

1) 관련 법령

법 제19조(부당한 공동행위의 금지) ① 사업자는 계약·협정·결의 기타 어떠한 방법으로도 다른 사업자와 공동으로 부당하게 경쟁을 제한하는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 할 것을 합의(이하 "부당한 공동행위"라 한다)하거나 다른 사업자로 하여금 이를 행하도록 하여서는 아니 된다.

1.~7. (생략)

8. 입찰 또는 경매에 있어 낙찰자, 경락자(競落者), 투찰(投札)가격, 낙찰가격 또는 경락가격, 그 밖에 대통령령으로 정하는 사항을 결정하는 행위

9. (생 략)

②~⑤ (생략)

법 시행령[11] 제33조(경매·입찰 담합의 유형) 법 제19조(부당한 공동행위의 금지) 제1항 제8호에서 "대통령령으로 정하는 사항"이란 다음 각 호의 어느 하나를 말한다.

1. 낙찰 또는 경락의 비율
2. 설계 또는 시공의 방법
3. 그 밖에 입찰 또는 경매의 경쟁요소가 되는 사항

2) 법리

34 법 제19조 제1항의 부당한 공동행위가 성립하기 위해서는 첫째, 법 제19조 제1항 각 호의 행위에 대하여 다른 사업자와 계약·협정·결의 기타 어떠한 방법으로든 합의를 하여야 하고 둘째, 이러한 합의가 부당하게 경쟁을 제한하여야 한다.

가) 법 제19조 제1항 제8호에 해당하는 행위에 대한 합의

(1) 법 제19조 제1항 제8호에 해당하는 행위

11) 2020. 3. 3. 대통령령 제30509호로 개정되기 전에 것을 말하며, 이하 '시행령'이라 한다.

35 법 제19조 제1항 제8호에서 규정하는 '입찰 또는 경매에 있어 낙찰자, 경락자, 투찰가격, 낙찰가격 또는 경락가격, 그 밖에 대통령령으로 정하는 사항을 결정하는 행위'라 함은 입찰에서 사업자 사이에 낙찰예정자, 투찰가격 등을 사전에 합의하여 결정하는 것을 의미한다.

(2) 합의의 의미

36 법 제19조 제1항의 부당한 공동행위는 사업자가 다른 사업자와 공동으로 일정한 거래분야에서 경쟁을 실질적으로 제한하는 같은 항 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 할 것을 합의함으로써 성립하는 것이므로, 합의에 따른 행위를 현실적으로 하였을 것을 요하는 것이 아니다.[12)]

37 여기서의 '합의'란 복수의 사업자 사이의 의사의 합치를 의미한다. 의사의 합치라 함은 넓은 의미에서의 합의를 말하는 것으로, 반드시 청약·승낙으로 이루어지는 법률적으로 유효한 계약일 필요는 없고 의사의 일치가 있었다는 상호인식이나 이해 또는 암묵의 요해, 즉 묵시적 합의까지 포함하는 넓은 개념이다. 즉, 부당한 공동행위에 있어서의 합의는 사업자간의 의사의 연락을 의미하는 것으로 계약, 협정 등과 같은 명시적 합의뿐만 아니라 사업자간의 양해와 같은 묵시적 합의 내지는 암묵의 요해에 그치는 경우에도 포함되며, 반드시 사업자들이 동시에 같은 장소에 모여 특정한 사안에 대하여 명시적이고 적극적인 합의를 한 경우만을 의미하는 것은 아니고 순차적으로 합의가 성립하는 경우도 포함한다.

나) 경쟁제한성

38 경쟁제한성이란 사업자가 공동으로 어떠한 행위를 함으로써 시장에서의 경쟁이 감소하여 공동행위 참여자의 의사에 따라 가격, 수량, 품질, 기타 거래조건 결정 등에 영향을 미칠 우려가 있는 경우를 말한다.

---

12) 대법원 2008. 9. 25. 선고 2007두3756 판결

39 당해 공동행위가 경쟁제한성을 가지는지 여부는 당해 상품의 특성, 소비자의 제품선택 기준, 당해 행위가 시장 및 사업자들의 경쟁에 미치는 영향 등 여러 사정을 고려하여, 당해 공동행위로 인하여 일정한 거래분야에서의 경쟁이 감소하여 가격·수량·품질 기타 거래조건 등의 결정에 영향을 미치거나 미칠 우려가 있는지를 살펴, 개별적으로 판단하여야 한다.[13]

40 다만, 사업자들이 공동으로 가격을 결정하거나 변경하는 행위는 그 범위 내에서 가격경쟁을 감소시킴으로써 그들의 의사에 따라 어느 정도 자유로이 가격의 결정에 영향을 미치거나 미칠 우려가 있는 상태를 초래하게 되므로 그와 같은 사업자들의 공동행위는 특별한 사정이 없는 한 부당하다고 볼 수밖에 없다.[14]

다. 피심인들의 위 2. 가. 행위의 위법 여부

1) 법 제19조 제1항 제8호에 해당하는 행위에 대한 합의의 존재 여부

41 이 사건 입찰의 경우 발주자가 아파트의 하자유지보수공사를 수행할 사업자를 선정하기 위해 공사를 희망하는 사업자들로 하여금 서로의 견적금액을 알지 못한 상태에서 견적서(산출내역서)를 제출하도록 하고 심사절차를 거쳐 적격 투찰자를 사업수행자로 선정하였는바 이러한 선정방식은 입찰에 해당하며, 위 2. 가. 인정사실에서 살펴본 바와 같이, 이 사건 입찰에서 피심인들이 사전에 낙찰예정자를 정하고 들러리 사업자들이 형식적으로 입찰에 참여한 행위는 법 제19조 제1항 제8호에 해당한다.

42 피심인 아트텍은 이 사건 입찰에 참여하면서 나머지 피심인들에게 해당 아파트의 공사 내용이 난공사이고, 수익성이 낮다는 이유로 자신이 낙찰받을 수 있도록 들러리로 입찰에 참여해 줄 것을 요청하였고, 나머지 피심인들은 이를 수락하고 서로 협의한 투찰가격정보를 기초로 아트텍이 낙찰받도록 투찰하였다. 따라서 이 사건 입찰에서 사전에 낙찰예정자, 들러리사 및 투찰가격을 정하는 의사의 합치가 있었음이 인정되고, 이러한 의사의 합치는 법 제19조 제1항 제8호의 합의에 해당한다.

13) 대법원 2011. 5. 26. 선고 2008도6341 판결 참조

14) 대법원 2011. 4. 14. 선고 2009두7912 판결 참조

2) 경쟁제한성

43 피심인들이 이 사건 입찰에서 사전에 낙찰예정자, 들러리사 및 투찰가격 등을 결정한 행위는 경쟁입찰 제도의 취지를 무력화시켜 실질적인 경쟁을 통해 낙찰자가 결정될 수 있는 가능성을 배제시킨 점, 경쟁관계에 있는 피심인들 사이의 경쟁을 소멸시킨 점, 이로 인해 정상적인 경쟁상황에서 보다 높은 수준에서 낙찰가격이 결정되도록 한 점 등을 종합적으로 고려할 때 이 사건 입찰시장에서 경쟁을 직접적으로 제한하는 효과만을 야기할 뿐이고 달리 효율성 증대 효과는 없는 것이 명백하므로 부당하게 경쟁을 제한하는 행위로 인정된다.

3) 소결

44 피심인들의 위 2. 가. 행위는 법 제19조 제1항 제8호에 해당하여 위법하다.

3. 처분

가. 시정조치

45 피심인 금보, 삼건, 아트텍이 앞으로 이 사건 공동행위와 동일 또는 유사한 행위를 반복할 우려가 있으므로 법 제21조에 따라 행위금지명령을 부과한다.

나. 과징금 부과

46 이 사건 공동행위는 성격상 효율성 증대효과는 없고 경쟁제한 효과만 발생시키는 것이 명백하므로 이 사건 입찰담합에 참여한 피심인들에 대하여는 법 제22조 및 제55조의3, 법 시행령 제61조 및 [별표 2], 과징금 부과 세부기준 등에 관한 고시[15] Ⅲ. 2. 다. (1)의 규정에 따라 과징금을 부과한다.

1) 산정기준

15) 2017. 11. 30. 공정거래위원회 고시 제2017-21호로 개정된 것으로 이하 '과징금 고시'라 한다.

가) 관련매출액

47 이 사건 입찰에서 피심인 아트텍이 낙찰 받아 계약을 체결하였으므로, 관련매출액은 과징금고시 Ⅳ. 1. 다. (1) (마) 1)에 따라 피심인 아트텍이 한빛아파트 입주자대표회의와 체결한 계약금액 778,000,000원(부가가치세 제외)이다.

나) 부과기준율

48 이 사건 공동행위는 피심인들 간 합의내용 이행을 위한 이행·감시·제재 수단이 없는 점, 발주자가 민간기업이고 담합 건이 1건에 불과한 점, 위반행위의 파급효과가 1개 아파트에 국한되는 점 등을 종합적으로 고려하여 '중대한 위반행위'에 해당하는 3%의 부과기준율을 적용한다.

다) 산정기준

49 산정기준은 위 가)의 관련매출액에 나)의 부과기준율을 곱하여 산정하되, 해당 입찰에서 탈락한 들러리 사업자에 대하여는 과징금고시 Ⅳ. 1. 다. (1) (마) 2)에 따라 들러리 사업자 수가 2개로서 4 이하에 해당하므로 2분의 1을 감액한다.

50 이에 따라 산정된 피심인별 산정기준은 다음 <표 19>의 내용과 같다.

<표 19> 산정기준

(단위: 원, 부가가치세 제외)

피심인	관련매출액(A)		부과기준율 (B)	산정기준 (A×B)
	낙찰자	들러리(1/2 감경반영)		
금보	-	389,000,000	3%	11,670,000
삼건	-	389,000,000		11,670,000
아트텍	778,000,000	-		23,340,000

2) 1차 조정

51 피심인 모두 위반행위의 기간 및 횟수에 의한 조정사유에 해당사항이 없으므로, 1차 조정 산정기준은 위 산정기준과 동일하다.

3) 2차 조정

52 과징금고시 Ⅳ. 3. 다. (3) (가)의 규정에 따라 피심인 금보, 삼건, 아트텍은 심사관의 조사 단계부터 위원회 심의 종결시까지 일관되게 행위사실을 인정하면서 위법성 판단에 도움이 되는 진술을 하는 등 조사에 적극 협력한 점을 감안하여 1차 조정 산정기준의 20%,를 감경한다.

53 이에 따른 피심인별 2차 조정 산정기준은 다음 <표 20> 기재와 같다.

<표 20> 2차 조정 산정기준

(단위: 원, 부가가치세 제외)

피심인	1차 조정 산정기준	조사협력 감경	2차 조정 산정기준
금보	11,670,000	20%	9,336,000
삼건	11,670,000	20%	9,336,000
아트텍	23,340,000	20%	18,672,000

4) 부과과징금의 결정

54 피심인들은 부과과징금 조정사유에 해당하는 사항이 없으므로, 과징금 고시 Ⅳ. 4. 마.의 규정에 따라 다음 <표 21>의 2차 조정 산정기준에서 1백만 원 단위 미만의 금액을 버린 금액을 부과과징금으로 결정한다.

<표 21> 최종 부과과징금

(단위: 원, 부가가치세 제외)

피심인	2차 조정 산정기준	추가감경	최종 부과과징금
금보	9,336,000	-	9,000,000
삼건	9,336,000	-	9,000,000
아트텍	18,672,000	-	18,000,000

4. 결론

55 피심인들의 위 2. 가. 행위는 법 제19조 제1항 제8호에 위반되므로, 시정조치에 대하여는 법 제21조의 규정을, 과징금 부과에 대하여는 법 제22조의 규정을 각각 적용하여 주문과 같이 의결한다.

공정거래위원회는 위와 같이 의결하였다.

2022년 6월 16일

의 장 부위원장 윤 수 현

위 원 김 동 아

위 원 서 정